Institut de Cancérologie de l'Ouest

CHARTE UNILATERALE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

PREAMBULE

A défaut pour la direction et les organisations syndicales représentatives d'être parvenues à un accord valide sur le droit à la déconnexion (seule la CFE-CGC a été signataire de l'accord), la présente charte définit les modalités d'exercice de ce droit par les salariés (article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu'issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016)

Cette charte a été élaborée après avis des CHSCT et du Comité Central d'Entreprise

La charte synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d'assurer l'effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La charte réaffirme l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il y a lieu d'entendre par :

- **Droit à la déconnexion** : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Les outils numériques visés sont :
  - Les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d'être joignable à distance ;

- Le Temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, les périodes d'astreinte, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos et les temps d'absence autorisées, de quelques nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité…).

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation sous forme de présentation seront organisées pour l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L'UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

- S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres moyens de communication disponibles
- S'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel en évitant les réponses à tous si ce n'est pas considéré comme nécessaire
- Privilégier les mails synthétiques et rédigés correctement
- Utiliser avec modération les fonctions « CC » et interdire les « Cci » ;
- S'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
- Eviter l'envoi de fichiers trop volumineux ;
- Indiquer de manière explicite l'objet du message permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

- S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ou personnel. Le numéro de téléphone personnel d'un salarié ne peut être communiqué sans son accord.
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.
- Définir le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence. Des informations seront données par la DSI pour activer cette fonctionnalité.
- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail. Des informations seront données par la DSI pour activer cette fonctionnalité.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

Les responsables hiérarchiques s'abstiennent, sauf urgence avérée liée à la continuité des soins, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l'horaire collectif applicable et particulièrement entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends et les congés. Les personnels de nuit ayant travaillé la nuit précédente ne doivent pas être appelés avant 15 heures.

De manière identique, les salariés veilleront à ne pas contacter leur responsable hiérarchique sauf urgence avérée entre 20 heures et 8 heures. Seules les personnes en astreinte peuvent être joignables sur le numéro de téléphone d'astreinte.

Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle et les SMS, il est précisé que le salarié n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail. Aucune sanction ne pourra être prise à l'encontre du salarié pour ce motif.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L'USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L'ICO s'engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l'usage des outils numériques professionnels dans l'entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d'un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d'année.

Il sera communiqué aux CHSCT et au CCE.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, un plan d'actions sera mis en place.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

Après consultation du CHSCT et du Comité Central d'Entreprise, la charte entre en vigueur le 22 juin 2018. Elle sera déposée sur l'intranet et diffusée par mail à l'ensemble des salariés.

ARTICLE 8 : REVISION

Les dispositions de la charte seront négociées et révisées au moins une fois par an et mises en œuvre après consultation des CHSCT et du CCE.

Fait à Angers, le 22 juin 2018

Le Directeur Général de l'ICO

Professeur Mario Campone